مهارات وموارد by Talent 360°

محدّث 2026

دليل صاحب العمل لنظام العمل السعودي بعد تعديلات 2025

أهم الأحكام التي يحتاجها صاحب العمل في المملكة

دخلت تعديلات نظام العمل السعودي حيز التنفيذ في فبراير 2025، وغيّرت فترة التجربة ومهل الإشعار والإجازات والعقود محددة المدة لغير السعوديين. يلخّص هذا الدليل الأحكام الأساسية بأرقام المواد.

تحديثات 2026

- توثيق العقود في قوى: نسبة الالتزام المطلوبة 85% من 30 أبريل 2026 ثم 90% من 30 يونيو 2026، وتُحسب بالعقود الموثقة إلى إجمالي عقود المنشأة. وقد يحدّ التأخر من خدمات الوزارة.
- منذ 15 أبريل 2026 لا يُحتسب في نطاقات إلا السعوديون الذين وُثّقت عقودهم إلكترونيًا في قوى.
- توطين الهندسة 30% في 46 مهنة هندسية بالمنشآت التي لديها 5 مهندسين فأكثر، من 30 يونيو 2026، مع اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

فترة التجربة والعقود

- فترة التجربة حتى 180 يومًا، وتُذكر صراحة في العقد (المادة 53 المعدّلة). ويجوز لأي طرف الإنهاء خلالها دون مكافأة أو تعويض (المادة 80).
- عقد غير السعودي الذي لا تُحدد مدته يُعد عقدًا لمدة سنة، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر الطرفان.
- حظر التمييز في الأجر وفرص العمل بسبب الجنس أو السن أو الجنسية أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة.

الإشعار والاستقالة والإنهاء

- العقد غير محدد المدة: إشعار 30 يومًا من العامل و60 يومًا من صاحب العمل لمن يتقاضى أجرًا شهريًا (المادة 75 المعدّلة).
- الاستقالة: يرد صاحب العمل خلال 30 يومًا، ويجوز تأجيلها حتى 60 يومًا بمبرر مكتوب.
- الإنهاء لسبب غير مشروع في العقد غير محدد المدة: أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، وبحد أدنى أجر شهرين (المادة 77).

مكافأة نهاية الخدمة

- نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة بعدها، على أساس آخر أجر (المادة 84).
- عند الاستقالة: لا شيء قبل سنتين، ثلث المكافأة من 2 إلى 5 سنوات، ثلثاها من 5 إلى 10، وكاملة بعد 10 سنوات (المادة 85).
- تُصرف خلال أسبوع من انتهاء العلاقة، أو أسبوعين عند الاستقالة (المادة 88).

الوقت الإضافي والإجازات

- أجر الإضافي: أجر الساعة + 50% من الأجر الأساسي، ويجوز التعويض بإجازة مدفوعة بموافقة العامل (المادة 107 المعدّلة).
- الإجازة السنوية 21 يومًا، و30 يومًا بعد خمس سنوات متصلة (المادة 109).
- المرضية: 30 يومًا بأجر كامل، ثم 60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 يومًا بدون أجر في السنة (المادة 117).
- الوضع 12 أسبوعًا بأجر كامل، منها 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة (المادة 151 المعدّلة).
- الزواج 5 أيام، المولود 3 أيام خلال 7 أيام من الولادة، الوفاة 5 أيام للزوج أو الوالدين أو الأبناء و3 أيام للأخ أو الأخت (المادة 113 المعدّلة).

التأمينات والأجور

- غير السعوديين: أخطار مهنية 2% على صاحب العمل.
- السعوديون المشتركون قبل 3 يوليو 2024: معاشات 9% + 9%، ساند 0.75% + 0.75%، وأخطار مهنية 2% على صاحب العمل.
- المشتركون الجدد من 3 يوليو 2024: المعاش يبدأ 9% لكل طرف ويرتفع 0.5 نقطة سنويًا من يوليو 2025 حتى 11%. الحد الأعلى للأجر الخاضع 45,000 ريال.
- حماية الأجور (مدد): رفع ملف الأجور شهريًا، ويغطي الشهر السابق فقط منذ مارس 2025.

ما الذي تفعله الآن

- ✓ وثّق كل العقود في قوى وتأكد أن نسبة الالتزام 90% أو أكثر.
- ✓ حدّث نماذج العقود: فترة التجربة، ومدة العقد لغير السعوديين، ومهل الإشعار الجديدة.
- ✓ عدّل سياسة الإجازات: الوضع 12 أسبوعًا، والمولود 3 أيام، ووفاة الأخ أو الأخت.
- ✓ راجع احتساب مكافأة نهاية الخدمة وجداول الإضافي.
- ✓ تأكد من رفع ملف مدد شهريًا ومطابقة اشتراكات التأمينات.

نتولى امتثالك لنظام العمل في السعودية

موارد ومهارات تدير الموارد البشرية والتوظيف والرواتب ومنصات قوى ومدد والتأمينات. احجز HR Health Check مجانًا.

احجز فحصك المجاني

المصادر

- Rödl & Partner: Saudi labour law 2025, the most important amendments: https://www.roedl.com/en/insights/saudi-arabia-labor-law-amendments-impact
- Teamed: Employment law in Saudi Arabia, 2026 guide for employers: https://www.teamed.global/gulf-employment-law/saudi-arabia
- Saudipedia: نظام العمل في السعودية: https://saudipedia.com/نظام-العمل-في-السعودية
- SPA: HR Ministry updates Qiwa compliance rules for employment contracts: https://www.spa.gov.sa/en/N2557886
- KPMG: Saudi Arabia, Qiwa contract documentation (2026): https://kpmg.com/xx/en/our-insights/gms-flash-alert/2026/flash-alert-2026-116.html
- SPA: Engineering Saudization rate raised to 30% in the private sector: https://www.spa.gov.sa/en/N2624646

هذا الدليل للتوعية العامة وليس استشارة قانونية. الأحكام كما نُشرت حتى 2026. راجع النص الرسمي على موقع هيئة الخبراء أو وزارة الموارد البشرية أو استشر محاميًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرار.